

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2531

บริษัท โฮเต็ลแมนฮัตตัน จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ รี เจริญ ไทย สถา

ปัตย์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 428

ป.วิ.พ. มาตรา 172

จำเลยจ้าง น.ตอกเสาเข็มเพื่อสร้างอาคารชุดโดยจำเลยเลือกจ้างให้ผู้รับจ้างฝังเสาเข็มโดยวิธีตอกเพราะเห็นว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีเจาะทั้ง ๆ ที่ตระหนักดีว่าการตอกเสาเข็มจะทำให้ที่ดินข้างเคียงถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง อันเป็นเหตุให้อาคารโจทก์และผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียงเสียหาย แต่จำเลยก็ไม่สนใจ ถือได้ว่าจำเลยผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวต่อโจทก์ โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เสียหายอย่างไร โดยแยกเป็นรายการและคำนวณค่าซ่อมรวมไว้ ซึ่งสามัญชนทั่ว ๆ ไปพอจะเข้าใจถึงสภาพของความเสียหายและค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับแล้ว ทั้งจำเลยก็ได้หลงต่อสู้อย่างดี ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เป็นเรื่องที่โจทก์จะได้นำสืบในชั้นพิจารณาฟ้องโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารชุดใกล้เคียงโรงแรมของโจทก์ จำเลยทั้งสองได้ตอกเสาเข็มขนาดใหญ่ ขุดหลุมทำตอม่อและฐานรากอาคารชุด โดยมิได้ทำการป้องกันการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและการเคลื่อนตัวของดินเป็นเหตุให้อาคารและทรัพย์สินของโจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายจำนวน 530,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่าไม่ได้เป็นผู้ตอกเสาเข็ม ผู้ตอกเสาเข็มใช้ความระมัดระวังเช่นผู้มีวิชาชีพพึงปฏิบัติแล้ว ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับค่าเสียหายเคลือบคลุมและความเสียหายสูงเกินความจริง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 160,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองได้ทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ข้อนี้ได้รับความจากนายดุสิต กรรมการบริษัทโจทก์ว่า เนื่องจากจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารชุดคอนโดมิเนียมแกรนด์เฮิร์ท 2 ห่างจากโรงแรมโจทก์เพียง 30 เมตรเศษ และได้ตอกเสาเข็มขนาดใหญ่จำนวนมาก มีการขุดดินทำฐานตอม่อโดยปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้ตัวอาคารโรงแรมรวมทั้งทรัพย์สินส่วนอื่น ๆ ของโจทก์รวม 11 รายการเสียหาย นายพิชัย นิมิตรวรกุล วิศวกรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผู้มาตรวจความเสียหายอาคารโจทก์เบิกความว่า เนื่องจากการตอกเสาเข็มของจำเลยจำนวนมากและขุดฐานรากลึก ทำให้เกิดแรงดันของดินออกและบริเวณใกล้เคียงได้รับความสั่นสะเทือนถนนเอียงทรุด ในขณะนั้นตึกที่กำลังก่อสร้างมีอยู่เพียงอาคารคอนโดมิเนียมซึ่งสูงถึง 29 ชั้นของจำเลยทั้งสองแห่งเดียวเท่านั้น ความเสียหายอาคารโรงแรมและทรัพย์สินส่วนอื่น ๆ ดังกล่าวของโจทก์น่าจะเกิดจากการสั่นสะเทือนเพราะการตอกเสาเข็มในการก่อสร้างอาคารชุดของจำเลยทั้งสองดังกล่าวแล้ว ไม่น่าจะเกิดจากความเสื่อมสภาพในการใช้อาคารความเสียหายต่างเกิดขึ้นในระยะเวลาที่มีการตอกเสาเข็มของจำเลย นายเฉลิมศักดิ์วิริยะยุทธมา ผู้จัดการฝ่ายประสานงานทั่วไป ของบริษัทไทยโก

เรียคอสโมเอนเตอร์ไพรส์ ซึ่งเช่าโรงแรมโจทก์อยู่เบิกความว่าที่มีการก่อสร้างอาคาร
ชุดของจำเลยช่วงที่ดอกเส้าเข็มปรากฏว่าทางเดินด้านหน้าคือฟิชี้อป ทางเดิน
บริเวณสระน้ำ และส่วนอื่น ๆ ของโรงแรมโจทก์ได้รับความเสียหายคือมีการแตกร้า
วฝายจำเลยนำสืบได้แย้งว่าความเสียหายของอาคารโจทก์ส่วนที่อยู่ติดกับถนนนั้น
เนื่องจากมีรถบัสใหญ่ ๆ รับส่งแขกของโรงแรมและรถอื่นวิ่งผ่านทำให้เกิดการสั่น
สะเทือนและเกิดการแตกร้าของอาคารโจทก์ได้ ส่วนบริเวณสระน้ำนั้น เนื่องจากสระ
น้ำสร้างมานาน การใช้เส้าเข็มมีความยาวไม่เท่ากันกับตัวอาคารโรงแรมทำให้การ
ทรุดตัวไม่เท่ากันเป็นเหตุให้เกิดรอยแตกร้า เส้าเข็มที่จำเลยใช้ดอกจำเลยมิได้
จัดการตอกเอง หากจำเลยได้ซื้อเส้าเข็มจากบริษัทนครหลวงวัตถุก่อสร้างและ
คอนกรีตอัดแรง จำกัด โดยผู้ขายคิดราคาเส้าเข็มรวมทั้งค่าตอกเส้าเข็มด้วย ผู้ขาย
มีหน้าที่ตอกเส้าเข็มตามจุดที่จำเลยกำหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้าง เมื่อพิจารณาข้อ
ต่อสู้ของจำเลยที่ว่าความเสียหายของโจทก์ น่าจะเกิดจากอาคารโจทก์สร้างมานาน
รอยแตกร้าย่อมจะเกิดขึ้นตามสภาพของการใช้สอย และเส้าเข็มที่ใช้ในการก่อสร้าง
ตัวอาคารโรงแรมโจทก์กับสระว่ายน้ำมีความยาวไม่เท่ากันการทรุดตัวจึงไม่เท่ากัน
และอาจเกิดจากความสั่นสะเทือนของรถบัสที่เข้ามารับส่งแขกของโรงแรม ถ้าความ
ชำรุดแตกร้าของโรงแรมโจทก์เกิดเพราะเหตุตามจำเลยอ้าง รอยแตกร้าต่าง ๆ ดัง
กล่าวน่าจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ตามภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.3 ประกอบกับตาม
บันทึกของศาลชั้นต้นในการไปเดินเผชิญสืบตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวัน
ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 ปรากฏว่า กระจกหน้าต่างห้องอาหารมีรอยแตกร้าทั่ว ๆ ไป
กำแพงและพื้นห้องครัวติดกับห้องอาหารมีรอยแตกร้าบริเวณสระน้ำทั้งที่พื้นและ
กำแพง ตลอดทั้งผนังใกล้เคียงบันได ประตูทางเข้าครัวด้านสระน้ำมีรอยแตกร้าอยู่ทั่ว ๆ
ไปนั้น ได้ความตามคำเบิกความของนายเฉลิมศักดิ์พยานโจทก์ผู้ซึ่งทำงานประจำที่
โรงแรมโจทก์ว่า ความเสียหายของอาคารโจทก์ตามภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.3 นั้น
เกิดขึ้นช่วงที่มีการตอกเส้าเข็มอาคารชุดของจำเลย จึงฟังได้ว่าความเสียหายของ

อาคารโจทก์เกิดขึ้นเนื่องจากการดอกเสาเข็มและการขุดดินสร้างฐานรากอาคารชุดของจำเลย มีปัญหาต่อไปว่าจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบหรือไม่จำเลยทั้งสองอ้างว่าจำเลยได้ซื้อเสาเข็มจากบริษัทนครหลวงวัตถุก่อสร้างและคอนกรีตอัดแรง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่ดอกเสาเข็มด้วย จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 บัญญัติว่า ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการทำงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง ได้ความจากนายชาติรี อัครรัตนภรณ์ วิศวกรพยานจำเลยว่า การดอกเสาเข็มมีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีเจาะ และวิธีตอกวิธีตอกนี้จะกระเทือนต่ออาคารข้างเคียงมากกว่า เพราะทำให้ที่ดินข้างเคียงถูกกระทบกระเทือนมาก ส่วนวิธีเจาะจะทำให้ที่ดินข้างเคียงถูกกระทบกระเทือนน้อยมาก แต่จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมากกว่ากันประมาณ 3-4 เท่า เห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองเลือกจ้างการดอกเสาเข็มวิธีตอกก็เพราะเห็นว่าจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีเจาะ ทั้งที่ตระหนักดีว่า การดอกเสาเข็มด้วยวิธีตอกนั้น จะทำให้ที่ดินข้างเคียงถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงอันเป็นเหตุให้อาคารโจทก์และของผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียงเสียหาย แต่จำเลยทั้งสองไม่สนใจอันถือได้ว่าจำเลยทั้งสองผู้ว่าจ้างให้ดอกเสาเข็มด้วยวิธีตอกเป็นผู้ผิดในส่วนการทำงานที่สั่งให้ทำ ทั้งได้ความจากคำเบิกความของนายสุรินทร์บัญญัติปิยะพจน์ พยานจำเลยอีกว่า การขุดดินทำฐานรากเป็นหน้าที่ของจำเลยไม่เกี่ยวกับผู้ขายเสาเข็มเช่นนี้ จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวต่อโจทก์

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายว่ามีการซ่อมแซมรายการใดใช้วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงอย่างใด และเท่าใดเป็นฟ้องเคลือบคลุมนั้น เห็นว่า เรื่องค่าเสียหายนั้นโจทก์ได้บรรยายว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไรแยกเป็นรายการไปถึง 11 รายการโดยคำนวณค่าซ่อมแซมรวมทั้งสิ้นไว้ ซึ่งสามัญชนทั่ว ๆ ไปพอจะเข้าใจถึงสภาพของความเสียหายและค่าเสียหายที่โจทก์ได้

รับแล้วและจำเลยก็มีได้ลงต่อสู้คดีอย่างใด ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เป็นเรื่องที่โจทก์จะได้นำสืบในชั้นพิจารณาต่อไป ฟ้องโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

ฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยทั้งสองเรื่องค่าเสียหายนั้นปรากฏว่าโจทก์ได้ขอมาทำยฟ้องเป็นจำนวนเงินถึง 5 แสนบาทเศษแต่ศาลชั้นต้นได้กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ เพียง 160,000 บาท เมื่อพิเคราะห์ข้อนำสืบของพยานโจทก์ประกอบภาพถ่ายตามเอกสารหมาย จ.3 แล้วเห็นว่าค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้นั้นเหมาะสมแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>